

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE

composta dai signori Magistrati:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Vito Francesco Nettis | Presidente rel. |
| 2) dott. dott. Enrico Sigfrido Dedola | Consigliere |
| 3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 662 dell'anno 2020

TRA

Parte_1

assistito e difeso dall'avv. Nicoletta Gervasi

- appellante -

E

CP_

assistito e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari

- appellato -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 5 febbraio 2021, *Parte_1* esponeva:

che aveva prestato servizio alle dipendenze della società *Organizzazione_1* con la qualifica di impiegato 4° livello sino al 31 dicembre 2013, data del suo licenziamento;

che non gli era stato corrisposto il TFR, pari a €.17.730,83 netti;

che per tale somma, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo (n. 1124/2016) ai danni della *Controparte_2* ;

che il decreto non era stato opposto;

che, rimasta infruttuosa la procedura esecutiva azionata nei confronti della datrice di lavoro, aveva inoltrato al Fondo di Garanzia presso l'*CP-* domanda di pagamento dell'importo lordo di €.19.618,71 a titolo di TFR;

che l'*CP-* aveva richiesto l'esibizione del provvedimento di rigetto della richiesta di fallimento;

che con pec del 20.12.2019 aveva inviato, ad integrazione della domanda, il provvedimento di rigetto emesso in data 19.11.2019 dal Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare;

che, ciononostante, l'*CP-* non aveva erogato la prestazione;

tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: <<accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere dal Fondo di Garanzia dell'*CP-* il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto non corrisposto dal datore di lavoro, condannare l'*CP-* in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad erogare in favore del sig. *Parte_1* la complessiva somma netta di euro 17.730,83 (lordo euro 19.618,71) oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del diritto al saldo>>.

2. Nel contraddittorio delle parti, l'adito Tribunale, con sentenza n. 7465/2021 pubblicata il 22/09/2021, rigettava il ricorso.

Affermava il primo giudice:

che la domanda amministrativa era stata presentata il 30.5.17 e il ricorso amministrativo il 27.10.20, mentre la domanda giudiziale era stata proposta in data 5.2.21, ossia oltre il termine di decadenza di un anno e

trecento giorni, sicché il ricorrente era incorso nella decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, a nulla rilevando che l'^{CP} avesse sollecitato l'invio di documentazione integrativa.

3. Con ricorso del 21 marzo 2022 il Pt_1 interponeva appello.

Resisteva l'^{CP}

4. Così l'appellante censura l'impugnata sentenza:

<<diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il deposito del decreto di reiezione alla dichiarazione di fallimento, è atto ritenuto indispensabile dall'^{CP} stessa per l'esame della domanda volta ad ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di garanzia>>;

<<la richiesta dell'integrazione documentale a corredo della domanda di prestazione è circostanza pacifica atteso che l'Ente, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non ha contestato alcunché al riguardo>>;

la integrazione documentale <<veniva effettuata dal sig. Pt_1 con trasmissione Pec del 20.12.2019>>;

<<l'integrazione della documentazione richiesta, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non costituisce richiesta di riesame della domanda non essendo intervenuta, a quella data, alcuna determinazione di rigetto della domanda che costituisce condizione per poterne richiedere il riesame>>;

<<il termine per la conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla data in cui è completa la richiesta di prestazione con tutti i documenti ritenuti necessari>>;

<<nel caso di specie l'integrazione documentale richiesta dall' Controparte_3 è avvenuta in data 20.12.2019 e, quindi, computando i termini di decadenza da tale data, l'azione giudiziaria è stata ampiamente proposta nel termine di legge>>.

5. L'appello è infondato.

In fattispecie analoga, (richiesta al lavoratore da parte dell'^{CP} di presentazione della domanda di fallimento nei confronti del proprio ex datore di lavoro), Cass. 33552/2022 ha affermato quanto segue:

<<deve escludersi che l' ^{CP} nel richiedere l'integrazione istruttoria, fosse tenuto ad un adempimento che il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 5, espressamente prevede per il provvedimento con cui, in esito all'istruttoria, accoglie o respinge in tutto o in parte la domandaZ>>;

<<questa Corte ha da tempo chiarito non solo che il carattere di ordine pubblico della decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (che individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la proposizione di un ricorso tardivo, pur rilevando ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza) rende irrilevante ai fini del decorso del termine lo stesso provvedimento con cui l' ^{CP} disponga tardivamente in ordine alla situazione soggettiva (così Cass. n. 3592 del 2006 e succ. conf.), ma altresì che la mancanza nel provvedimento dell' ^{CP} delle informazioni previste dell'art. 47 cit., comma 5, costituisce "mera irregolarità", inidonea a incidere sul decorso del termine in questione (Cass. S.U. n. 12718 del 2009)>>;

non è ravvisabile una violazione dell'art. 1175 c.c., nella circostanza che l' ^{CP} abbia formulato una richiesta istruttoria non accompagnata dalla precisazione secondo cui i termini di decadenza non restavano sospesi, giacché l'assistibile, ignorando l'esistenza e la portata del termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, non può a sua volta considerarsi parte diligente rispetto all'attuazione del rapporto obbligatorio: <<l'adeguatezza dei mezzi ad decipiendum alterum va infatti rapportata alla normale diligenza e al normale buon senso di cui la controparte deve essere fornita affinché ne sia tutelabile l'affidamento, dal momento che la buona fede riceve protezione solo se non sia costituita da negligenza o ignoranza (così, in termini, già Cass. n. 683 del 1982); e in tanto i principi di correttezza e buona fede possono creare nuovi obblighi di informazione in quanto si tratti di informazioni che non sia possibile (o sia molto difficile) attingere senza la collaborazione dell'altra parte, ciò che va escluso quando l'informazione - come nella specie - abbia ad oggetto effetti giuridici previsti direttamente dalla legge (così, in motivazione, Cass. n. 10852 del 2016)>>.

Sulla base di principi affermati dalla S.C. – che questo Collegio condivide e fa propri – l'appello risulta infondato e va rigettato.

6. L'appellante va esente dal pagamento delle spese perché ha reso la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

area lavoro e previdenza

terza sezione

rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 21 marzo 2022, da *Parte_1* nei confronti dell'^{CP} avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 22 settembre 2021.

Dichiara irripetibili le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023

Il Presidente estensore

dott. Vito Francesco Nettis